

[1]

□□□□□□기금 사업자 폐업신고 미이행

□ 「부가가치세법 시행령」 제13조(휴업·폐업의 신고)에 따르면 사업자가 폐업을 한 경우 지체없이 폐업신고서를 세무서장에게 제출하도록 되어 있고

○ 같은 시행령 제8조(사업자등록)에 따르면 폐업한 경우 세무서장은 사업자등록을 말소하도록 되어 있음

○ 따라서, 공사에서는 업무상 필요에 의해 사업자등록을 한 후 사업을 수행하지 않게 된 경우에는 세무서에 폐업신고를 하고, 사업자등록을 말소하여 사업을 하지 않으면서도 계속 사업을 수행하는 것으로 오인되는 일이 없도록 해야 함

□ 그런데, □□□□□□기금의 사업자등록 및 사업 운영 현황을 점검한 결과

○ □□□□□□기금은 1998. 2. 23.경 본사 및 ○○○○○부 등 9개 지역본부에서 각각 사업자등록을 하여¹⁾ 업무를 수행하였으나 2012. 11. 22. 사업을 종료, 2013. 1. 22. 잔여재산을 □□□□□□기금의 출연기관에 반환하였고

1) 「국세기본법」 제13조(법인으로 보는 단체)에 따라 □□□□□□기금은 법인으로 보는 단체로서 사업자등록을 하였고, 부가가치세법 시행령 제12조에 따라 본사 및 지역본부 등 사업장마다 사업자등록번호를 부여받았음

- [표 1]과 같이 관련 소송이 진행 중인 □□□□□□기금 본사 사업자를 제외한 나머지 지역본부는 진행 중인 업무가 없어 졌는데도
- 9개 지역본부 중 △△△△△부 등 3개 지역본부만 관할 세무서에 폐업신고를 하고, ○○○○○부 등 나머지 6개 지역본부에서는 폐업신고를 하지 않고 그대로 두어 [그림 1]과 같이 현재 까지 ‘법인으로 보는 단체’로 국세청에 등록되어 있는 사실이 있음²⁾

[표 1] □□□□□□기금 사업자 현황

부점	사업자번호(고유번호)	업무 유무	폐업신고일
----	-------------	-------	-------

“기재 생략”

[그림 1] ○○○○○부 □□□□□□기금 사업자 조회 현황

“기재 생략”

【조치할 사항】

◇ ○○○○○부 등 6개 부점은 사업을 수행하지 않는 □□□□□□기금 사업자에 대해 관할 세무서에 폐업신고를 하시기 바랍니다. (시정)

2) □□□□□□기금은 부가가치세법 상 면세법인으로 폐업신고 지연으로 인한 세무상 불이익은 없음